

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 722/2536

นางพิมพ์ ไข่เจริญ

โจทก์

นางสง่า รับพรพระ กับพวก

จำเลย

นางสง่า รับพรพระ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเฉลียว รุ่งนาสวน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และเป็น ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่าโจทก์ได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ในการรับมรดกคือที่ดินพิพาท และในประเด็นที่ว่าจำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้วหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 132)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อบ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมกับขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ โฉนดเลขที่ 1853 ตำบลไทยาวาส (ท่ามอญ) อำเภอนครชัยศรี (เมือง) จังหวัดนครปฐม (นครไชยศรี)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 127)

จำเลยทั้งสอง จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่าที่พิพาทไม่ใช่ ของ โจทก์แต่เป็นทรัพย์สิน
มรดกตกทอดแก่จำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสอง ได้ครอบครองที่พิพาทด้วยความ
สงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี แล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ ซึ่ง
ศาลล่าง วินิจฉัยพยานหลักฐานแล้วฟังว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ เป็นการฎีกา ได้
เถียงในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินหรือ
จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน
ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่
ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาว่าที่พิพาทไม่ใช่ ของ โจทก์แต่เป็นทรัพย์สิน
มรดกตกทอดแก่จำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสอง ได้ครอบครองที่พิพาทด้วยความ
สงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนา เป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี แล้ว จึงได้กรรมสิทธิ์ ซึ่ง
ศาลล่าง วินิจฉัยพยานหลักฐานแล้วฟังว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ เป็นการฎีกา ได้
เถียงในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินหรือ
จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาใน

ข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-ประดิษฐ์ เอกมณี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>